

1500539-41.2019.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... que foi condenado por 5 anos por tráfico; que não conhece as testemunhas e nada tem contra elas; que é usuário, nunca traficou, nunca foi pego com grande quantidade de droga, sempre pouco, 1 grama, era perseguido pela polícia por ter passagem" (fl. 226).

Tem-se que a confissão do réu se deu tão somente em relação a propriedade da substância encontrada em seu bolso, eram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500539-41.2019.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500539-41.2019.8.26.0319

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GUSTAVO GALINDO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

JOSE GUSTAVO GALINDO FERREIRA, qualificado às fls. 26, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois alega-se que, no dia 03 de fevereiro de 2019, às 15h, na Rua Vergílio Boranti, 174, Jardim Caju I, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, trazia consigo, para venda, 1 porção de "Cannabis sativa", com peso líquido de 0,26g, e tinha em depósito, para venda, 1 porção de "Cannabis sativa", com peso líquido de 5,03g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, na data em questão, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina no local citado, conhecido como ponto de venda de drogas, quando surpreenderam o denunciado debruçado na janela do carro de Renan Marchioli, em atitude típica de comércio de entorpecentes. Realizada abordagem, os Policiais encontraram uma porção de cocaína no carro de

Renan, com peso líquido de 0,54g. No bolso do denunciado, foi localizado um invólucro contendo "maconha", com peso líquido total de 0,26g. Próximo ao muro em que José Augusto estava, também foi encontrado um invólucro contendo "maconha", com peso líquido de 5,03g. Moisés dos Santos encontrava-se nas proximidades do lugar com uma bicicleta contendo uma bolsinha, dentro da qual foi localizado um invólucro de "maconha", com peso líquido de 2,3g. Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia e Renan confirmou que estava no local para adquirir "maconha", tendo o entorpecente sido oferecido ao mesmo pelo denunciado (fls. 30). Auto de exibição e apreensão a fls. 08/09 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 18/22. Diante das circunstâncias em que o denunciado foi abordado, oferecendo droga para Renan, das porções de "maconha" apreendidas, evidente a prática do crime de tráfico de drogas por José Gustavo.

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº 477/2019 (fls. 03/05), o auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), o laudo pericial de entorpecentes nº 63.199/2019 (fls. 18/22), os termos de declarações na fase policial (fls. 26, 27, 29, 30). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 37/45, 46/58, 59/66). Veio aos autos o relatório final do inquérito policial (fls. 67/68). A denúncia foi oferecida (fls. 73). O acusado foi notificado (fl. 91). Posteriormente foram anexados aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 92/95, 96/99, 100/101, 102/104, 105/109/110/116). O defensor do réu apresentou defesa prévia (fls. 117/118). A denúncia foi recebida (fls. 123). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 20 de junho de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas PM Davi Carlos Pereira dos Santos, PM Clayton Batista Silva, Renan Marchioli e Edval Salvino Júnior e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 226).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela desclassificação da conduta praticada pelo réu, condenando-o como incurso no art. 28, da Lei n. 11.343/06 e, quanto à pena a ser aplicada ao réu, considerando que ele é reincidente (fls. 92), deve ser fixada a prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 28 e parágrafos, da Lei n. 11.343/06. (fls. 230/235).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu com fulcro no artigo 386 do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, e, por fim, pugnou pela advertência e não serviço à comunidade (fls. 239/240).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, pois é imperiosa a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada a materialidade e autoria de tal infração.

A materialidade vem consubstanciada no boletim de ocorrência (fl. 03-05), no auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), no laudo pericial de nº 63.199/2019 (fls. 18/22), nos termos de declaração (fls. 26, 27, 29, 30), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Segundo o laudo de exibição e apreensão foram apreendidos: 1) 1 porção de "Cannabis sativa", pesando 0,26 gramas; 2) 1 porção de "Cannabis sativa", pesando 5,03 gramas (fls. 08/09).

No laudo pericial de nº 63.199/2019 restou consignado: "[...] A) POSITIVO para THC (Tetrahidrocannabinol) substância relacionada na Lista F2 (Lista das substâncias PSICOTRÓPICAS de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio

de 1998 e atualizações posteriores [...]”; “[...] B) POSITIVO para THC (Tetrahidrocannabinol) substância relacionada na Lista F2 (Lista das substâncias PSICOTRÓPICAS de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores [...]”; “[...] C) POSITIVO para COCAINA substância relacionada na Lista F1 (Lista das substâncias entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores [...]”; “[...] D) POSITIVO para THC (Tetrahidrocannabinol) substância relacionada na Lista F2 (Lista das substâncias PSICOTRÓPICAS de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores [...]” (fls. 18/22).

Desta forma, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, ressaltando-se que o réu, por evidente, não tinha qualquer autorização para ter os alucinógenos. Logo, a materialidade quanto ao entorpecente apreendido está devidamente configurada.

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do réu, com a observação de que o quadro probatório infra exposto não demonstra, com absoluta certeza e segurança necessária e exigível, a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, senão vejamos.

O acusado Jose Gustavo Galindo Ferreira declarou, em juízo, “que o que foi encontrado no bolso do interrogado, 0,26 gramas, era um cigarro do interrogado; que o que foi encontrado no muro, do outro lado da rua, não era do interrogado; que o cigarro que o interrogado tinha era para o próprio uso; que não ofereceu drogas para vender para Renan; que o interrogado já conhecia Renan, pois moravam no mesmo bairro; que Renan parou lá para convidar o interrogado para ir num churrasco numa barraca ali perto; que o interrogado estava vendo um jogo; que assim que Renan parou, fez o convite para o churrasco e, de imediato, a polícia chegou e fez a abordagem; que tinha mais gente lá perto, porque lá estava Moises e outros meninos cujo nome não lembra; que foram em quatro para a delegacia; que um rapaz foi dispensado pelo delegado; que na época usava maconha, o vício não atrapalhava o serviço; que o interrogado fazia pintura residencial; que fez tratamento contra drogas no Capes e fez também no Hospital de custódia de Taubaté; que tem 31 anos, solteiro, tem 3 filhos; que foi condenado por 5 anos por tráfico; que não conhece as testemunhas e nada tem contra elas; que é usuário, nunca traficou, nunca foi pego com grande quantidade de droga, sempre pouco, 1 grama, era perseguido pela polícia por ter passagem” (fl. 226).

Tem-se que a confissão do réu se deu tão somente em relação a propriedade da substância encontrada em seu bolso, eram destinadas ao espúrio tráfico. Contudo, não se podendo atribuir com certeza que as drogas encontradas próximo ao muro eram de sua propriedade.

A testemunha PM Davi Carlos Pereira dos Santos relatou, em juízo, “que o depoente é policial militar há 12 anos; que estava em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de vendas de drogas; que viram o réu debruçado sobre um veículo, como se tivesse passando alguma coisa para o condutor do veículo; que fizeram a abordagem e com o condutor foi localizado, no carro, uma porção de cocaína; que em busca pessoal foi localizada uma porção de maconha no canto do muro; que na bicicleta de Moisés havia uma porção de maconha, numa bolsinha; que questionados, todos alegaram que eram usuários de drogas; que Moisés disse que a droga era para consumo; que o réu negou a propriedade da droga encontrada no muro próximo ao local em que estavam; que esse muro estava junto da calçada em que estava o carro estacionado; que não se recorda de ter encontrado droga nas vestes do acusado; que não se recorda de o réu estar com dinheiro; que Moisés já era conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas; que o réu também era conhecido por tráfico; que chegou a conversar com Renan, dono do carro, e esse disse que a droga que estava no

veículo era para uso, mas não falou aonde adquiriu; que não se recorda de Renan falar alguma coisa da conversa que estava tendo com o réu momentos antes de abordagem; que não chegou a ver o réu entregando qualquer coisa para Renan, só debruçado no carro, junto à porta do motorista; que Renan disse que a droga encontrada era para consumo próprio em relação à cocaína que estava no carro; que não se recorda de Renan, na delegacia, falar alguma coisa acerca da maconha ou do réu; que não presenciou Renan prestar depoimento ao escrivão; que o PM que comandou a operação foi o Clay”.

A testemunha PM Clayton Batista Silva relatou, em juízo, “que o depoente é policial militar há 27 anos, sendo sub tenente; que estava em patrulhamento e se deparam com um veículo, em que o condutor estava conversando e um rapaz debruçado na janela; que esse local é comum a mecânica de drogas ilícitas; que feita a abordagem, com o PM Davi, foi feita busca pessoal e no veículo; que na busca pessoal dos abordados conseguiu localizar drogas; que não sabe informar com quem foi localizada a droga, nas vestes, e havia uma porção de drogas dentro do veículo; que um elemento de bicicleta e esse, numa bolsinha na bicicleta, foi encontrada maconha; que dentro do veículo foi encontrada cocaína; que fora do veículo foi encontrado maconha, nas vestes; que os elementos relataram que era para uso pessoal; que isso foi ratificado à autoridade na delegacia; que todos foram colocados próximos à parede, por questões de segurança da abordagem; que não conversou com o réu; que o depoente cuidou da parte da segurança; que só perguntou se tinha arma ou drogas no carro; que na distância em que estava a viatura não foi possível verificar a entrega de qualquer coisa ao condutor do veículo, mas pelo local já suspeito resolveram fazer a abordagem; que encaminhou as partes para a delegacia; que não presenciou o depoimento do condutor do carro para a autoridade policial na delegacia”.

A testemunha Renan Marchioli relatou, em juízo, “que o depoente conhece o réu, pois moravam no mesmo bairro; que no dia dos fatos o depoente estava com o carro, que tinha um pino de cocaína, e passou pelo local para chamar o réu para ir numa barraca com o depoente, pois tinha uma festa; que parou o carro e ficou com o som ligado; que quando o réu debruçou no carro do depoente, apareceu uma viatura; que foram enquadrados e acharam um pino de cocaína no carro do depoente e com o José Gustavo uma parada de maconha; que foram levados para a delegacia, bem como o carro do depoente; que o réu não ofereceu e nem vendeu maconha para o depoente; que na delegacia assinou apenas como usuário pelo encontro da cocaína dentro do carro; que essa cocaína não tem nada a ver com o réu; que quando a polícia chegou o réu conversando com o depoente, mas não ofereceu drogas para o depoente; que o depoente explicou, na delegacia, que comprou cocaína em outro lugar e só parou para chamar o réu para ir na barraca porque eram amigos; que não disse na delegacia que o réu tinha lhe tentado vender drogas; que procedida a leitura de seu depoimento na fase policial, nega ter dito que iria comprar drogas do réu; que acha estranho o depoimento policial, pois nem usa maconha; que não se recorda de ter falado que iria comprar maconha; que ao ser ouvido na delegacia, estava numa sala e tinha apenas o escrivão e um policial militar, mais ninguém”.

A testemunha Edval Salvino Junior relatou, em juízo, “que não presenciou a atuação da polícia; que conhece o réu a vida toda, porque é irmão do réu; que o réu só é usuário, não vendia drogas; que na época dos fatos o réu fazia bicos de pintura; que o réu chegou a fazer tratamento em Taubaté, no hospital de custódia, por conta do vício em drogas”.

Ora, à luz da prova oral supra exposta, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante.

Consoante à denúncia, o acusado foi abordado por conta de uma atitude suspeita, todavia, não se tem provas suficientes que possam afirmar com certeza quem de fato

estava vendendo o entorpecente no momento dos fatos.

Tem-se que o processo penal necessita de provas concretas e suficientes para influir em uma provável condenação, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual, deve prevalecer in casu, o princípio do "in dubio pro reo" no que tange ao tráfico.

Soma-se a isso, o fato de que a porção e a quantidade do entorpecente apreendido não têm similitude com a figura do tipo penal descrito na denúncia, como habitualmente ocorre com os que praticam a traficância.

Agrega-se ainda que não foi encontrado com o réu qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, como usualmente acontece nos casos de verdadeiros traficantes, tais como balanças de precisão, embalagens, variedade de porções, entre outros. Aliás, é preciso ressaltar que não foram feitas qualquer tipo de busca na residência do denunciado a fim de corroborar as alegações descritas na exordial acusatória, influenciando em um frágil quadro probatório.

Obtempera-se, ainda, que não se logrou encontrar qualquer testemunha que tenha comprado drogas do réu ou, ainda, que tenha presenciado o denunciado comercializar entorpecente com um usuário.

Merece destaque o fato de que, o Policial Davi Carlos tenha relatado, sob o crivo do contraditório, "(...) que não chegou a ver o réu entregando qualquer coisa para Renan, só debruçado no carro, junto à porta do motorista. (...)". No mesmo sentido o Policial Clayton, afirmou em juízo, (...) que na distância em que estava a viatura, não foi possível verificar a entrega de qualquer coisa ao condutor do veículo (...).".

Assim, considerando a prova oral supra transcrita, aliada aos demais elementos probatórios presentes nos autos, reputa-se imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste Juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante, razão pela qual a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor.

Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Se as provas não demonstram, com a necessária certeza, que a pequena quantidade de droga encontrada em poder dos acusados destinava-se à mercancia, deve-se promover a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o tipo do artigo 28 do mesmo diploma legal. Uma vez demonstrado que o crime de ameaça foi praticado apenas por um dos acusados, deve-se absolver o codenunciado e preservar a condenação apenas daquele primeiro. Inviável a elevação da pena-base com amparo em fundamentação genérica. Recursos parcialmente providos. De ofício, abrandaram a pena de um dos corréus relativamente ao crime do artigo 147 do CP e declararam as penas cumpridas diante do tempo de segregação provisória." (TJ-MS-APR: 00000399720198120041 MS, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 27/09/2019. 2ª Câmara Criminal)

"A distribuição do ônus da prova, compreendido nos limites da presunção de inocência, impõe ao órgão ministerial a demonstração dos fatos afirmados na denúncia. A deficiência probatória quanto a parte da droga que teria destinação ao tráfico afasta a certeza necessária para uma condenação, pois havendo dúvida, deve o acusado ser favorecido, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Sendo comprovado que apenas parte da droga destinada a uso pessoal era de propriedade do acusado, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006." (TJ-MS-APL: 00492702420168120001 MS, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 10/06/2019, 2ª Câmara Criminal)

Ou ainda:

"Apreendida droga na posse do agente, contudo, não havendo prova suficiente da ocorrência de uma das condutas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mas tão somente do consumo próprio, desclassifica-se para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, extinguindo-se a punibilidade considerado o tempo de cumprimento de pena corporal provisória." (TJ-MS – APR: 00011437820198120024 MS, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª Câmara Criminal).

Cumpra consignar que referida lei não pune o vício, entretanto, só o fato do denunciado ter em depósito a substância, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, já é suficiente para a configuração do ilícito penal descrito no art. 28 e sua respectiva condenação.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, revela-se que o denunciado possui condenações anteriores transitadas em julgado, todavia, estas não têm o condão de gerar reincidência, apenas maus antecedentes (fls. 92/95, 96/99, 100/101, 102/104, 105/109/110/116).

Assim, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 5 meses, nos termos do art. 28, inciso II, § 3º, da Lei 11.343/06.

Consigno que caberá ao juízo da execução explicitar concretamente o local da prestação de serviços, mantido, por evidente, o mesmo período temporal, nos termos previstos no art. 28, § 5º, da Lei nº 11.343/2006.

Consigna-se, por oportuno, que a sanção consistente em prestação de serviços à comunidade revela-se necessária e suficiente para reintegrá-lo ao convívio social. Reputo insuficiente a aplicação de mera advertência.

Fica consignado que em caso de descumprimento da pena, incorrerá o réu em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 CONDENO o réu JOSE GUSTAVO GALINDO FERREIRA, RG nº 47.106.840-8/SP, filho de Jose Luiz Angelo Ferreira e Rosimara Galindo, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 (CINCO) MESES, com a observação de que no caso de descumprimento, incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei n.º 11.343/06, inclusive em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei n.º 11.343/06. Consigno que caberá ao juízo da execução explicitar concretamente o local da prestação de serviços, mantido, por evidente, o mesmo período temporal.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Cartório Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei n.º 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n.º 11.608/2003.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA